LEI Nº 1.944/24
DE 13 DE NOVEMBRO DE 2024.

"Autoriza o Poder Executivo a conceder uso de imóvel pertencente ao patrimônio público municipal e dá outras providências."

Art. 1º - Fica o Poder Executivo, nos termos do artigo 102, § 1º da Lei Orgânica do Município, autorizado a conceder uso remunerado dos boxes localizados na área interna da Rodoviária Municipal, na forma e condição previstas nesta Lei.

Parágrafo único - A autorização de que trata este artigo, objetiva a instalação e exploração de atividades de serviços e de comércio diversificado a varejo, nas áreas de alimentação, empório, artesanato, vestuário, livraria, papelaria, dentre outras, desde que compatíveis e adequadas ao imóvel, sendo proibida a concessão a comércio de bebidas alcoólicas e tabacarias.

Art. 2º - A Concessão de uso será pelo prazo de 5 (cinco) anos, a título precário, podendo ser prorrogado por iguais períodos, presente o interesse público e observando-se a legislação que regula a matéria.

Art. 3º- A concessão de uso de que trata a presente Lei será precedida de processo licitatório, observando-se sempre o interesse público.

Art. 4º - O concessionário promoverá a ocupação dos boxes, com a instalação e a exploração das atividades mencionadas no parágrafo único do artigo 1º da presente Lei, por

conta própria, não sendo permitida a transferência da ocupação a terceiros.

Art. 5° - As obras para adequação dos boxes à exploração da atividade correrão às expensas dos concessionários, e ficarão incorporadas ao patrimônio público, não cabendo nestes casos quaisquer direitos dos concessionários, seja de retenção ou de indenização por parte do Poder Público.

Art. 6° - Constará do edital licitatório a importância mínima a ser paga pelo concessionário no ato da assinatura do termo de concessão de uso, bem como o período de carência que será concedido para início dos pagamentos mensais devidos em decorrência da concessão.

Art. 7° - A concessão de uso do imóvel será feita exclusivamente a pessoa jurídica regularmente constituída.

Art. 8° - Correrão às custas do concessionário as despesas com limpeza, consumo de água, energia elétrica, segurança e demais decorrentes da exploração da atividade, bem como as despesas decorrentes de manutenção e conservação de áreas internas do imóvel.

Art. 9° - As despesas com manutenção e conservação que importem em segurança do prédio correrão à conta de verbas próprias consignadas no orçamento da Administração Pública Municipal, para cada exercício.

Art. 10 - Extinta a concessão, por quaisquer dos meios previstos em lei ou no edital de licitação, retornam ao Poder concedente todos os bens reversíveis, direitos e privilégios transferidos ao concessionário através do contrato.

Art. 11 - A concessão ora tratada será regida e embasada, no que couber, pela Lei nº 14.133, de 1º de abril de

2021, pelo edital de licitação e pelas cláusulas contratuais a serem firmadas.

Art. 12 - As despesas decorrentes da execução desta lei correm por conta de dotações constantes no orçamento municipal.

Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Pinhalzinho, 13 de novembro de 2024.

PAULO ROGÉRIO PEREIRA

Prefeito Municipal

Publicado no Diário Oficial do Município em 13/11/2024 – Edição 975/2024